

社会 演習問題集

第4回 公民・政経 ― 日本国憲法と基本的人権

2026年5月25日

高校3年

公民・政経

Trillion

第1問 [25 点]

次の条文を読み、後の問いに答えよ。

【日本国憲法 (抜粋)】

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、(A) 侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第十三条 すべて国民は、(B) 個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

(日本国憲法 1946 年公布・1947 年施行)

日本国憲法は、(C) 基本的人権 の尊重を三大原理の一つに掲げ、上記のように各種人権を保障している。これらの人権は性質や内容によって、自由権 (国家からの自由)・社会権 (国家による自由)・参政権 (国家への自由) 等に分類される。

また、憲法に直接の条文がなくとも、近年 (D) 新しい人権 と呼ばれる権利 (環境権・プライバシー権・知る権利等) が判例や学説によって認められつつある。これらの多くは (E) 憲法第13条 を根拠としている。

分類	内容	条文 (例)
自由権	精神の自由・人身の自由・経済の自由	第19, 21, 22, 29 条
社会権	生存権・教育を受ける権利・労働基本権	第25, 26, 27, 28 条
参政権	選挙権・被選挙権・国民投票権	第15, 79, 96 条
受益権 (請求権)	請願権・国家賠償請求権・裁判を受ける権利	第16, 17, 32 条

分類	内容	条文 (例)
平等権	法の下での平等	第14 条

(表) 日本国憲法における基本的人権の分類

問1 下線部A「侵すことのできない永久の権利」とは、人権がどのような性質を持つことを示しているか。次の①～④から最も適当なものを選べ。

- ① 国家が国民に与え、必要に応じて取り上げることができる権利
- ② 国家以前から存在し、国家といえども奪うことのできない自然権
- ③ 多数決により内容を変更できる相対的な権利
- ④ 経済成長に応じて拡大していく恩恵的な権利

問2 下線部B「個人として尊重される」原理は、戦前の家制度的価値観に対する根本的な転換を含意している。この原理の歴史的・思想的背景を \$80\$ 字以内で説明せよ。

(記述)

問3 下線部C「基本的人権」のうち、第25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は何と呼ばれるか。

(答えを記入)

問4 下線部D「新しい人権」のうち、プライバシー権について述べた文として最も適当なものを次の①～④から一つ選べ。

- ① 国民が国家機関に対して情報公開を求める権利として確立している。
- ② 私生活をみだりに公開されない権利として、個人情報保護法等で具体化されている。
- ③ 良好な環境を享受する権利として最高裁判決で明確に認められている。

- ④ 国民が住居・職業を自由に選択できる権利として第22条に明示されている。

問5 新しい人権はなぜ憲法に明文規定がなくても保障されるのか、本文と条文を踏まえて\$120\$ 字以内で論じよ。

(長文記述)

(オリジナル作成問題)